

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1197/2530

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
นาย วงศ์ แสง วิเชียร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

โจทก์อ้างเอกสารเป็นพยานโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลยแต่ข้อเท็จจริงตามเอกสารนั้นโจทก์เพียงใช้ประกอบคำเบิกความของพยานซึ่งมิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในคดี ทั้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงก็ไม่ได้อ้างถึงหรือนำเอกสารนั้นมาใช้ในการวินิจฉัย ส่วนเอกสารฉบับที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยคดี จำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นแล้ว ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารให้จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานฐานผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหลายประการทำให้โจทก์เสียหายขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระค่าซื้อสินค้าเชื่อ ค่าน้ำค่าจ้างที่โจทก์จ่ายเกินไป และชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เหตุที่เกิดมิใช่ความผิดของจำเลย โจทก์ไม่เสียหาย จำเลยได้ชำระค่าสินค้าแล้ว จำเลยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพราะจำเลยไปทำงานในวันนั้น

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานโดยไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่จำเลยตามกฎหมายคือเอกสารหมายเลข จ.1, จ.2, จ.6, จ.7, จ.8, จ.12 และ จ.13 เอกสารหมายเลข จ.1 คือคำสั่งของโจทก์ย้ายจำเลยจากหัวหน้าหมวดอบรม แผนกฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ไปเป็นทนายความแผนกทนายความ ฝ่ายบริหาร เอกสารหมายเลข จ.2 คือทะเบียนการทำงานความชอบ ความผิด รายของจำเลย เอกสารหมายเลข จ.6 คือหนังสือสัญญาจ้างที่โจทก์จ้างหุ้นส่วนจำกัดวันดีเฟอ์นิจิง ทำการก่อสร้างอาคารฯ ในบริเวณที่ดินของโจทก์ เอกสารหมายเลข จ.7 คือบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่ของโจทก์เกี่ยวกับการที่จ้างหุ้นส่วนดังกล่าวทำการก่อสร้างอาคารฯ บกพร่องแล้วไม่ดำเนินการแก้ไข ขอให้โจทก์จ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ทำการซ่อมแซมแทน และเรียกให้จ้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินค่าซ่อมแซมมาชำระแก่โจทก์ เอกสารหมายเลข จ.4 คือหนังสือทวงถามของโจทก์ขอให้จ้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินค่าซ่อมแซมมาชำระ เอกสารหมายเลข จ.12 คือคำสั่งของโจทก์ไล่จำเลยออกจากงานฐานประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเอกสารหมายเลข จ.13 คือบันทึกข้อความของกองประมวลบัญชีเรื่องแจ้งหนี้ของจำเลยเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องต่อไป ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำฟ้องและคำให้การคดีมีประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลแรงงานกลางกำหนดเพียงว่าจำเลยมีความรับผิดชอบต้องชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ส่วนข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวที่โจทก์ใช้ประกอบคำเบิกความของพยานมิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในคดีแต่อย่างใด ทั้งตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงมาไม่ปรากฏว่าได้อ้างถึงหรือนำเอกสารที่จำเลยคัดค้านว่ามีได้ส่งสำเนาให้จำเลยดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่อย่างใด นอกจากเอกสารหมายเลข จ.13 ซึ่งจำเลยก็

ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นแล้วดังนั้นโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นให้แก่จำเลย

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>